



Resolución Directoral N° 0000082026

Tocache, 26 FEB. 2026

VISTO, el Memorando N° 0135-2026-GRSM/DRE-UGEL-T/D, de fecha 11 de febrero 2025, el Expediente Judicial N° 00142-2016-0-2209-JM-CI-01, reconoce el pago de los Intereses legales del 30% por preparación de clase a favor de **OCTAVO ALCIBIADES RUIZ VELA con DNI N° 00998735**, y demás documentos adjuntos en un total de Veinticinco (25) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada se cumplen en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa, conforme al Art. 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S. N° 017-93-JUS.,

Que mediante oficio N° 4988-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 27 de octubre del 2025, remitido por la Procuraduría Regional de San Martín, solicita cumplir el mandato judicial en atención a la citada Resolución N° 27 de fecha 11 de octubre 2025.

Que, con Memorándum N° 135 -2026-GRSM/DRE-UGEL.T/D, autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia que por mandato judicial recae en el Expediente Judicial N° 00142-2016-0-2209-JM-CI-01, el pago de los intereses legales, a favor del demandante **OCTAVO ALCIBIADES RUIZ VELA**, con Nota de coordinación N° 0074-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ solicita cumplimiento de resolución judicial la cual traslada el Oficio N° 4988-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM recomienda en merito al Expediente Judicial N° 00142-2016-0-2209-JM-CI-01, el Juzgado Civil -Sede Tocache, mediante resolución N° Veintisiete (27) de fecha 11 de octubre de 2025 , **REQUIERE** a la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, para cumpla con liquidar los **INTERESES LEGALES** correspondiente.

El *interés legal* que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, El referido interés no es capitalizable, Además, según el artículo 3º de la Ley N° 25920, existen dos fechas claves para realizar el cálculo de los intereses legales. *Día siguiente de que venció el pago de la obligación. Día del pago o día de Liquidación.*

Que, mediante Resolución N° 27 de fecha 11 de octubre del 2025 en su artículo **PRIMERO**: Que, teniéndose en cuenta que a la revisión de autos obra la **Resolución Directoral N° 2168-2024- UGEL-Tocache** la misma que ha sido remitida por la Unidad de Gestión





00000820
Resolución Directoral N° _____ **2026**

Educativa Local de Tocache; dicha resolución administrativa reconoce el derecho a la parte demandante, cumpliendo así con lo ordenado en sentencia; siendo que mediante resolución **VEINTISEIS**, apersonamiento y cumplimiento de requerimiento se corrió traslado a las partes procesales para que estimen lo pertinente con respecto a la liquidación contenida en la referida resolución, que aprueba el beneficio demandado Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación en la suma de **Sesenta y dos mil ochocientos treinta y dos con 19/100 soles (S/ 62,832.19)** y al NO haber sido materia de observación la resolución antes mencionada, por la parte demandada y solicitada su aprobación por la parte demandante, procederse a aprobarse la misma y requerirse su pago conforme al Artículo 46° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que regula el Proceso Contencioso Administrativo, toda vez que ya en el presente caso la deuda está determinada de manera líquida – Artículo 1221 del Código Civil. Con la mencionada resolución N° 27 el juzgado Civil de Tocache **RESUELVE: APROBAR** la Liquidación de Devengados correspondiente a la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% de la remuneración total o íntegra, a favor del Demandante OCTAVIO ALCIBIADES RUIZ VELA, ascendente a la **SUMA DE S/ 62,832.19 SOLES**, conforme a la **Resolución Directoral N° 2168-2024- UGEL-Tocache**. Al cual no fue considerada los intereses legales por lo que se **REQUIERE** cumpla con liquidar los intereses legales correspondiente, asignada en el Expediente Judicial N° **00142-2016-0-2209-JM-CI-01**, emitida ante el Juzgado Mixto — Sede Tocache.

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución directoral regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, el pago de los Intereses Legales por concepto de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de la remuneración íntegra o total, liquidación calculada en el Informe Pericial N° **0142-2022- CSJSM-R/HHP** de fecha 25 de agosto del 2022, la suma de **Veintinueve mil seiscientos veintitrés con 14/100 Soles (S/ 29,623.14)**, a favor de don **OCTAVO ALCIBIADES RUIZ VELA**, Identificado con DNI. N° **00998735**, que Con Resolución N° 27 de fecha 11 de octubre del 2025, **REQUIERE** cumplir con liquidar los intereses legales asignada en el Expediente Judicial N° **00142-2016-0-2209-JM-CI-01**, emitida ante el Juzgado Mixto — Sede Tocache.

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORME PERICIAL	EXPEDIENTE JUDICIAL	INTERES LEGAL
OCTAVO ALCIBIADES RUIZ VELA	N° 0142-2022- CSJSM-R/HHP	N° 00142-2016-0-2209-JM-CI-01	S/ 29,623.14



Resolución Directoral N° 00000820 2026



ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.



ARTÍCULO TERCERO. - Que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución Directoral, copia fedateada al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que cumpla con informar al Juzgado Mixto-Sede Tocache, para su conocimiento y demás fines.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Mag. GLOBEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH

